МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.06.10 № 01/1077

танай _____-ны №_____-т

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН
КОМАНДЛАГЧ, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ
Т.СҮХБОЛД ТАНАА

Таны 2025 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01/498 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн "Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээний ерөнхий шаардлага MNS 5527:2019" стандартын төсөлтэй танилцаад саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ... хуудас

ДАРГА Д.СҮНЖИД

D D:\АЖИЛ\2025 on received file\06cap A5.docx

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний
Комиссын 2025 оны 06 дугаар сарын 10
-ны өдрийн 01/1072 дугаар албан
бичгийн хавсралт

"ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ БАЙРНЫ АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5527:2019" СТАНДАРТЫГ ШИНЭЧЛЭХ ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ

Нэг. Төслийн 1 дэх заалтыг "Зорилго. Энэхүү стандартын зорилго нь Эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл, түүнд тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага, хүний соргуулуулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн эсэхийг шалгаж, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтын дагуу хүлээн авах, эмнэлгийн анхны шатны тусламж үзүүлэх болон албадан эрүүлжүүлэхэд тавих шаардлагыг тодорхойлоход оршино." гэж өөрчлөх.

Үндэслэл: Төсөлд стандартын зорилгыг тодорхойлохдоо "...хүнийг хүлээн авах болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тогтооход оршино." гэж нарийвчилснаас төслийн агуулга нь Соргуулуулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д заасан нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх журмыг бүхэлд нь хамарч чадаагүй байна.

Хоёр. Стандартын төслийг дараах бүтэцтэй байхаар өөрчлөх боломжтой байна. Үүнд:

1. Зорилго
2. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ
3. Норматив ишлэл
4. Эрүүлжүүлэх байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавих ерөнхий шаардлага

4.1. Өдөр тутмын болон дотоод хяналт /харьяалах цагдаагийн нэгжийн, дээд шатны цагдаагийн байгууллагын гэх зэрэг/

4.2. мэргэжлийн болон бусад хяналт /эрүүл мэндийн, эрүүл ахуйн, прокурорын, хүний эрхийн гэх зэрэг/

5. Эрүүлжүүлэх байрны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлага

5.1. Өрөөний зохион байгуулалтад тавих шаардлага

5.2. Эрүүлжүүлэх байрны болон хүний эрх, хувийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлага

5.3. Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага

6. Эрүүлжүүлэх байрны үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

6.1. Хүний соргуулуулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн эсэхийг шалгаж, эрүүлжүүлэх байранд хүлээн авах, хамгаалах хүнд хүлээлгэн өгөхөд тавих шаардлага

6.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, эмнэлгийн байгууллагад шилжүүлэхэд тавих шаардлага

6.3. Эрүүлжүүлэх анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд тавих шаардлага

6.4. Тусгаарлах өрөөнд эрүүлжүүлэхэд тавих шаардлага

6.5. Эрүүлжүүлэх байрнаас гаргах үеийн эрүүл мэндийн үзлэгт тавих шаардлага

Үндэслэл: Соргуулуулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх нь хүнийг осол гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж болзошгүй байдлаас тухайн хүнийг хамгаалах, улмаар өөрийн үйлдлээ удирдан хянах чадварыг нь сэргээхийн тулд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой боловч, хүн өөрийн хүслээр тухайн газрыг орхин гарах боломжгүй газарт тооцогдон хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах албадлагын шинжийг агуулж байгааг анхаарч, хүний эрхийн аливаа зөрчлөөс сэргийлэх шаардлагатай байгаа талаар Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлийн нэгдүгээр бүлэгт хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн хүрээнд, мөн 24 дэх илтгэлийн зургаадугаар бүлэгт шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд

тодорхой дүгнэлт, саналыг танилцуулсан. Эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл, эрүүлжүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд тавигдах стандартын шаардлагыг хүний эрх, эрх чөлөөг хууль бусаар хязгаарлах, хүнлэг бус, хэрцгийгээр харьцах, хүний эмзэг мэдээллийг задруулах зэрэг хүний эрхийн зөрчил үйлдэгдэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг бүрдүүлэхгүй байхад чиглэсэн байхаар шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай байна.

ХЭҮК-ын судалгаагаар орон нутаг дахь цагдаагийн байгууллагын ашиглаж буй эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь зай талбай багатай, барилгын насжилт өндөр, барилгын суурийн давхарт байрладаг зэргээс хамаарч ...эрүүлжүүлэгдсэн, ...хүмүүсийг эсрэг хүйсийн хүнээс тусгаарлах, байгалийн ердийн гэрэлтэй, салхивчтай байх, эрүүл мэндийн шалтгаантай этгээдийг тусгаарлах, насанд хүрээгүй этгээдийг тусгаарлах, эмэгтэй, эрэгтэй бие засах өрөө тусдаа байх, нэг хүнд ноогдох зай, талбайн хэмжээ саатуулагдсан нэг хүнд 2 ам.метрээс доошгүй байна" гэсэн журмын хэрэгжилт хангалтгүй, ... эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах, эрүүл аюулгүй орчинд байх эрх хөндөгдөж байгаа талаар дурьдсан.(Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлийн 424 дэх талд)

Цаашид соггуууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийн өөрийн үйлдлээ удирдан хянах чадварыг сэргээхэд чиглэсэн үйлчилгээг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний төрөлд нийцүүлэн стандартыг сайжруулах замаар хүний эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийг баталгаажуулах чиглэлээр анхаарлаа хандуулахыг хүсье.

---o0o---